



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado iscritto al n. 40503.2020 del RGAC.

TRA

Parte_1 (C.F. C.F._1), rappresentato e difeso
dall'avvocato REBOA ROMOLO.

ATTORE

E

CP_1 (C.F. C.F._2), rappresentato e difeso
dall'avvocato CP_1.

CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

E

Controparte_2 conferitaria del ramo d'azienda [...]
Controparte_3 (C.F. e P.I. P.IVA_1),
rappresentata e difesa dall'avvocato BERNARDINI SVEVA.

TERZA CHIAMATA

oggetto: responsabilità professionale.

conclusioni:

per parte attrice: *«Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis: I. Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. CP_1 per grave inadempimento professionale nell'espletamento dei mandati giudiziali oggetto di causa. II. Per l'effetto*

accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto negoziale inter partes e, comunque, che nulla è dovuto all'Avv. CP_1 a titolo di spettanze professionali, con condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di euro 10.209,44= già incamerato a titolo di spettanze legali, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla notificazione del presente atto di citazione. III. Accertare altresì il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta inadempiente dell'Avv. CP_1 da determinarsi nella misura di euro 21.250,04= ovvero in quella diversa ritenuta dovuta. IV. Condannare, per l'effetto, l'avv. CP_1 al pagamento della somma di cui al capo che precede, oltre agli interessi legali dal 01/09/2017 al soddisfo. V. Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto il diritto azionato risulta estinto per prescrizione e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto, contenendola in subordine nei limiti dell'importo di euro 10.209,44= già corrisposto dal sig. Pt_1 VI. Condannare, ex art. 89, 2° co., c.p.c., al cospetto delle allegazioni offensive individuate ai capi 32, 33 e 37 della memoria ex art. 183/1 c.p.c. attorea, dei quali si chiede anche disporre la cancellazione, l'avv. CP_1 al pagamento in favore dell'offeso, avv. Romolo Reboa, di una somma (da determinarsi in via equitativa) a titolo di ristoro del danno sofferto. VII. Condannare l'avv. [...] CP_1 al pagamento di una somma, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e compenso, al netto del rimborso forfettario al 15,00% ex art. 13, co. 10, L. 247/20121 e art. 2, co. 2, D.M. Giustizia 55 del 10/3/20142, C.A. ed I.V.A. e con l'aumento automatico del compenso del 30% ex art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014 in presenza dei collegamenti ipertestuali»;

per parte convenuta: « »; Si rassegnano le conclusioni chiedendo l'accoglimento in toto delle stesse come proposte nella comparsa di costituzione e risposta con rigetto totale dell'atto introduttivo del giudizio perché palesemente infondato e artato come si evince senza sforzo da quanto in atti, si chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale ed in ogni caso delle domande e deduzioni tutte formulate in tutti gli scritti difensivi depositati ed in ogni caso la condanna del Parte_1 a) rigettare in toto tutte le domande proposte da Parte_1 perché palesemente infondate in fatto ed in diritto come si evince per tabulas e dalla redazione monocorde dell'atto introduttivo del giudizio che si contraddice di per sé stesso sia nelle deduzioni che nei documenti che sono stati depositati in allegato allo stesso; b) in via riconvenzionale e nel merito condannare Parte_1 al pagamento della somma di euro 47.287,37 al netto delle somme effettivamente corrisposte per l'attività giudiziale prestata nonché per l'attività

stragiudiziale svolta come descritto analiticamente nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nonché condannare parte attrice al pagamento dell'importo che si riterrà di giustizia e che verrà liquidato d'ufficio per violazione dell'articolo 88 cpc e/o in virtù dell'articolo 96 cpc e/o comunque della maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio. c) nella denegata ipotesi di soccombenza della parte convenuta mai temuta si chiede che il Giudice adito accerti e dichiari che la terza chiamata in causa **Controparte_2** , in persona del legale rappresentante pro-tempore, garantisca e/o mallevi l'Avvocato **CP_1** da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dal presente giudizio, d) Sulle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di citazione notificato dal **Parte_1** e nelle note di trattazione scritta della prima udienza, e delle memorie ex articolo 183 VI comma n. 1 e 2 cpc depositate da parte attrice /istanza ex art. 89 cpc) in virtù delle frasi offensive e denigratorie contenute in tutti gli scritti difensivi della parte attrice ed in molti casi in contrasto con i documenti in atti deducendo nell'atto introduttivo già di per se stesso fatti totalmente difforni dai documenti depositati dallo stesso attore ed addirittura in contrasto con le dichiarazioni del **Pt_1** tale violazione è rilevante e grave , se commessa da un Avvocato si propone espressa istanza ex articolo 89 cpc affinché il Giudice adito disponga la cancellazione per tali frasi deduzioni erronee e in contrasto con i documenti in atti e nel complesso denigratorie dell'onore e reputazione dell'Avvocato [...] **CP_1** contenute in tutti gli scritti difensivi depositati da parte attrice e reiterati nelle note di trattazione prima dell'udienza e nelle memorie ex articolo 183 VI comma n. 1 come esplicitato sopra in narrativa. Inoltre ,si chiede che l'Avvocato Romolo Reboa venga condannato al pagamento in favore dell'Avvocato **CP_1** di una somma , anche in via equitativa, a titolo di ristoro per le gravi offese arrecate. Tale importo potrà essere attribuito ad associazione benefica per persone indigenti, autorizzandone sin da ora la destinazione. f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio»;

per la terza chiamata: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c., l'inoperatività della garanzia ex art. 1892 e segg. c.c. ed estromettere **CP_2** dal giudizio con vittoria di spese. Nel merito respingere la domanda attorea poiché infondata e non provata con conseguente caducazione della domanda di manleva azionata dall'avv. **CP_1** nei confronti di **CP_2** comunque da respingersi per prescrizione ed inoperatività Vittoria di spese».

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. **Pt_1** esponeva quanto segue: che in data 23.09.2005 aveva sottoscritto un contratto preliminare con il quale si era obbligato a vendere ai sig.ri **CP_4** e [...] **CP_5** un immobile sito in Montecompatri; che, nel corso della trattativa aveva reso noto ai promissari acquirenti di essere titolare del cespite soltanto nella misura del 50%, atteso che il medesimo rientrava nella comunione pro indiviso di un compendio maggiore, ma che era in via di formalizzazione con gli altri comunisti (la sorella sig.ra **Parte_2** e il coniuge sig. **Persona_1** un accordo (sottoscritto in data 19.09.2005) per la divisione del compendio, rispetto al quale risultava presentata richiesta di permesso di costruire in sanatoria per abuso edilizio e che avrebbe comportato l'acquisizione in via esclusiva del bene, come confermato dalla partecipazione al preliminare dei due suddetti comunisti, che avevano assunto l'obbligazione di formalizzare entro 30 gg. presso studio notarile l'accordo divisionale sopra menzionato; che, a causa delle problematiche urbanistiche del cespite non era stato possibile attuare l'accordo divisionale del 19.09.2005 e questo aveva impedito di trasformare il contratto preliminare sottoscritto con i sig.ri **CP_4** **CP_5** in definitivo con la proroga dei termini; che, al fine di provocare la divisione immobiliare tra i comunisti, i promissari acquirenti sig.ri **CP_4** e **CP_5**, consapevoli della problematica urbanistica, avevano persuaso esso attore a promuovere azione giudiziale per lo scioglimento della comunione immobiliare e la assegnazione a sé del cespite oggetto del preliminare, pretendendo però la nomina a procuratore speciale per il promovimento dell'azione giudiziale lo stesso sig. **CP_4** che, di conseguenza, il mandato defensionale fosse conferito a un avvocato di fiducia di quest'ultimo; che, agendo in suo nome e per suo conto, il sig. **CP_4** aveva conferito mandato all'avvocato **CP_1** il quale, con atto di citazione notificato il 26.02.2007, aveva evocati in giudizio avanti al Tribunale di Velletri i sig.ri **Pt_1** e **Per_1** chiedendo la divisione dei beni così come pattuito dalle parti nell'«*Accordo provvisorio di divisione consensuale di beni immobili*» del 19.9.2005; che i convenuti aveva anche eccepito l'inammissibilità della domanda per illiceità del suo oggetto, in quanto concernente immobili abusivi; che l'avvocato **CP_1** lo aveva persuaso a una ulteriore azione giudiziale nei confronti dei sig.ri **Pt_1** e **Per_1** con atto di citazione notificato il 10.12.2009 nel quale deduceva il diritto al ristoro dei danni subiti a causa della violazione da parte dei convenuti dell'obbligo di stipulare l'atto notarile di divisione in esecuzione degli impegni assunti con la scrittura del

19.09.2005, strumentale al rilascio della ^{Org} relativa ai lavori di completamento sugli immobili oggetto del permesso di costruzione condizionato rilasciato dal Comune di Montecompatri; che questo secondo procedimento era riunito al primo ed era stata espletata Ctu per l'accertamento della situazione urbanistica dei cespiti da dividere la quale confermava la persistente situazione di abusività; che, con sentenza n. 2635/2015 erano state rigettate tutte le domande con condanna alla refusione delle spese di lite nella misura di euro 8.562,00 oltre accessori di legge; che la domanda di scioglimento della comunione immobiliare era stata rigettata per impossibilità giuridica dell'oggetto del giudizio; che i permessi di costruire in sanatoria n. 50-51/2006 del 15.09.2006 erano stati rilasciati dal Comune di Monte Compatri, ma alla specifica e non adempiuta condizione che entro sei mesi fossero effettuate le opere di completamento relative al compendio immobiliare; che, pertanto, i cespiti era da reputarsi abusivi, con conseguente impossibilità/nullità di addivenire allo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 380/2001; che la domanda risarcitoria era da rigettare in quanto, al cospetto del disconoscimento della scrittura privata del 19.09.2005 operato dai convenuti, esso attore non aveva provveduto a dimostrare l'autenticità delle sottoscrizioni attribuite ai medesimi convenuti; che l'avvocato ^{CP_1} utilizzando la procura di prime cure conferita dal procuratore speciale sig. ^{CP_4} e senza consultarlo, aveva proposto appello avverso la sentenza n. 2635/2015 e la Corte di Roma, con ordinanza del 07.12.2016, aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis Cpc rilevando che non vi era una ragionevole probabilità di accoglimento in quanto *«...la sentenza qui appellata ha valutato in modo dettagliato le questioni ora riproposte come motivi di appello e ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione (tanto con riferimento agli oneri probatori a carico di chi intenda giovare di un documento che la controparte abbia ritualmente disconosciuto, che per ciò che riguarda la valutazione demandata al giudice della divisione di immobili in comunione ordinaria ove gli stessi risultino, in tutto o in parte abusivi) in relazione ai dati di fatto emersi nel giudizio de quo ed alle emergenze della espletata Ctu e tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sulla nullità degli atti che abbiano il fine di porre termine alla comunione su beni immobili abusivi (cfr. Cass. civ. sez. II 17-01-2003 n. 630)»* con condanna al pagamento in favore degli appellati delle spese di soccombenza per euro 4.085,00 oltre accessori di legge; che erano stati corrisposti euro 10.209,44 per spettanze all'avvocato ^{CP_1} euro 13.791,93 in

conto spese legali di soccombenza (che in totale ammontavano ad euro 18.453,49); euro 2.441,05 per oneri di CTU del giudizio di prime cure.

2. Tanto premesso e, svolte ulteriori considerazioni per allegare l'inadempimento del convenuto, il sig. *Pt_1* rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

3. Si costituiva in giudizio l'avvocato *CP_1* il quale deduceva l'infondatezza della domanda di attrice, spiegava chiamata in garanzia nei confronti di *Controparte_2* in forza della polizza n. 370681919 e a seguito della denuncia di sinistro presentata in data 27.7.2020 e azionava domanda riconvenzionale nei confronti del sig. *Pt_1* al pagamento della somma di euro di euro 47.287,37 al netto delle somme effettivamente corrisposte a titolo di competenze professionali.

4. Si costituiva in giudizio *Controparte_2* rilevando che il contratto assicurativo invocato dall'avvocato *CP_1* – la polizza n. 370681919 con decorrenza dal 13.9.2017 al 13.9.2018 – aveva sostituito la polizza n. 252676786 con decorrenza dal 5.7.2005 al 5.7.2006 ed eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 Cc, atteso che vi era in atti richiesta risarcitoria datata 1.9.2017 con esplicita messa in mora inviata dall'avvocato Reboa, nell'interesse di *Parte_1* all'avvocati Borroni depositata da parte attrice quale e, quindi, la denuncia di sinistro era stata inoltrata oltre i due anni di cui all'art. 2952 Cc atteso che essa Compagnia aveva avuto notizia del sinistro solo a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa 27.7.2020; deduceva, inoltre, l'applicazione l'art. 1892 e segg. Cc non avendo l'avvocato *CP_1* dichiarato in sede di stipula della polizza vigente n. 370681919 con decorrenza dal 13.9.2017 che già in data 1.9.2017 aveva ricevuto una richiesta risarcitoria e, quindi, che il rischio si era già verificato; che, poiché la prima richiesta danni era pervenuta all'assicurato l'1.9.2017, la polizza da prendere come riferimento era quella precedente ossia la n. 252676786 emessa il 5.7.2005 con massimale di euro 516.500,00 e copertura temporale dei fatti colposi per il solo periodo di vigenza della polizza con scoperto del 5% e minimo di euro 500,00; che, comunque, gli importi richiesti a titolo di restituzioni era estranei all'obbligo assicurativo; che, nel merito, si contestava la domanda di parte attrice sia in ordine all'an, che in ordine al quantum, associandosi alle difese svolte dall'avvocato *CP_1*

5. Con ordinanza del 29.9.2021 erano ammessi i mezzi di prova (interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale); quindi all'udienza del 29.3.2023 la controversia era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 Cpc per comparse conclusionali e memorie di replica. *di replica.*

6. La domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui alla presente motivazione. Sono infondate la domanda riconvenzionale e quella di manleva spiegate da parte convenuta.

7. La sovrabbondanza e ripetitività delle argomentazioni difensive spese, talvolta con toni eccessivi, dalle parti costringe a perimetrare l'oggetto della controversia nelle sue proposizioni fondamentali, omettendo superflue divagazioni sul contenuto di atti o sui risultati di prova che scarso rilievo hanno assunto sull'esito della lite.

8. Assume, innanzitutto, parte attrice che *«la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 risiede nella circostanza di aver patrocinato giudizi nell' "interesse" del sig. Parte_1 che in realtà l'art. 1176, co. 2, c.c. gli imponeva di non incardinare, atteso che avevano ad oggetto domande inammissibili»* (pag. 17 della comparsa conclusionale). Il riferimento all' "interesse" muove dal rilievo della procura speciale rilasciata per notaio Per_2 il 15.11.2006 (allegato 3 p.a.) dal sig. Pt_1 al sig. CP_4 che attribuiva a costui – anche – la facoltà di promuovere liti giudiziarie e di procedere alla scelta dei relativi patrocinatori legali in nome e per conto del mandante. Le ragioni di questa procura speciale e (come recita il rogito notarile) per questa parte, invero, anche generale conferita dal sig. Pt_1 al sig. CP_4 sono univocamente da rintracciare nel pregresso preliminare intercorso tra costoro e con il sig. CP_5 in data 23.9.2005 (allegato 1 p.a.); contratto preliminare la cui esecuzione era contrastata sia dalla presenza di altri intestatari dei cespiti (due fabbricati con annesse corti e un terreno agricolo) sia dall'essere le due unità immobiliari abusive da un punto di vista urbanistico. Una prima circostanza che merita di essere presa in considerazione è che l'atto preliminare del 23.9.2005 indica quali parti promittenti anche la sorella (CP_6 [...]) e il cognato Persona_1) dell'odierno attore, quantunque costoro, pacificamente, non avessero sottoscritto l'accordo. L'atto, per questo profilo, promette l'alienazione di una parte degli immobili in questione (di fatto il 50%) con dichiarazione resa *a non domino*, ossia a cura di un soggetto privo della intera

titolarità dei cespiti, ma quale titolare di una quota del 50% in comunione degli stessi. Il preliminare, invero, menziona l'esistenza di un accordo provvisorio di divisione intercorso il precedente 19.9.2005 tra il sig. **Parte_1**, la sig.ra **CP_6** [...] e il sig. **Per_1** con il quale costoro avrebbero "attribuito" all'attore la particella 354 con i relativi sub con obbligo per tutte quelle parti di trascrivere dal notaio la "divisione provvisoria" entro 30 giorni a decorrere dal 23.9.2005.

9. A tutta evidenza, quindi, si tratta di un mandato conferito dal sig. **Pt_1** anche nell'interesse del mandatario sig. **CP_4** dovendo l'adempimento della procura notarile adempiere l'interesse di entrambe le parti al perfezionamento del preliminare ora menzionato; si tratta di una garanzia atipica concessa dall'attore ai promissari acquirenti affinché la procedura di divisione del 19.9.2095 potesse perfezionarsi (da notare che, mentre il preliminare concerne la sola particella 354 e i connessi subalterni, la procura ricomprende anche le particelle da 114 a 118, quest'ultima identificantesi con il terreno). La procura comprende la promessa di "rato e valido" quanto agli atti d'adempimento compiuti dal rappresentante e questo di per sé esclude che qualsiasi ulteriore accordo, intesa o consenso dovesse essere resa dal sig. **Pt_1** al sig. **CP_4** uanto meno in relazione al primo procedimento iscritto in Velletri o che il convenuto fosse tenuto a formali comunicazioni in favore dell'attore almeno sino alla formale revoca del mandato notarile con rappresentanza di cui si discute; sebbene si debba ricordare, in proposito, che *«nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, Cc -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario»* (Cassazione sez. VI - 3 n. 22753 del 28/09/2017).

10. E', quindi, da revocare in dubbio che l'odierno attore possa contestare il mandato professionale conferito all'avvocato **CP_1** sia le modalità con cui lo stesso si è svolto, almeno sino al conferimento dell'incarico all'avvocato Reboa che curò il ritiro dei fascicoli dei procedimenti svoltisi innanzi al Tribunale di Velletri, prima, e in Corte d'appello, dopo, e conclusisi con la soccombenza dell'odierno attore.

11. Invero la traiettoria delle dichiarazioni del sig. CP_4 («Per quel che ricordo, nel 2014 e non nel 2015, c'è stato un incontro presso lo studio dell'avv. CP_1 in cui abbiamo partecipato, oltre all'avvocato, io, Parte_1 e Controparte_5. In quell'occasione, mi ricordo che veniva deciso di proporre appello, in quanto non c'era stato accordo con la sorella di Parte_1; dichiarazione che, contrariamente all'assunto di parte attrice, può stimarsi attendibile avendo il teste individuato l'anno "errato" della detta riunione, attesa la data di deposito della sentenza di Velletri, in modo comprensibilmente dubitativo) e del sig. Pt_1 in sede di interrogatorio formale è [«Vero che l'avvocato CP_1 successivamente alla emissione della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Velletri n. 2625/2015 mi telefonava evidenziando l'esito negativo del procedimento di primo grado nonché le problematiche emerse. Ricordo di avergli chiesto di inviarmi per email la sentenza, ma non rammento se gliel'ho chiesto nel corso della suindicata telefonata. Non ricordo poi se ho preso appuntamento con l'avv. CP_1 per il 14 ottobre 2015 per decidere cosa fare né se sono stati convocati Controparte_5 e CP_4. Ricordo che l'avv. CP_1 mi ha chiesto un fondo spese per l'appello, ma non ricordo esattamente la cifra richiestami. Non ricordo l'email che mi si mostra. (domanda: Vero che il Parte_1 anche per il tramite dell'Avvocato Romolo Reboa senza alcuna informativa e/o notizia all'Avvocato CP_1 provvedevano ad "acquisire" i fascicoli di primo e secondo grado (mail citate rispettivamente allegate con lettere L, J, H alla comparsa di costituzione e risposta che mi si mostrano; risposta: Io ho avvisato l'avv. CP_1 che l'avevo sostituito con l'avv. Romolo Reboa, ma non so cosa poi abbia fatto l'avv. Reboa in merito ai fascicoli di primo e secondo grado. Non mi ricordo delle lettere che mi si mostrano)] appare del tutto collimante e sovrapponibile alla prospettazione del mandato conferito anche nell'interesse del mandatarario, in una sorta di prolungata cogestione del contenzioso intrapreso con i coniugi Pt_1 e Per_1 (il tutto, per giunta, confermato dalle risposte palesemente insoddisfacenti rese dall'attore in sede di interrogatorio formale: «Vero che nella circostanza di cui al superiore capitolo 3) il Parte_1 aderiva alla proposizione dell'appello tant'è che l'Avvocato CP_1 chiedeva, quale fondo spese, per l'appello l'importo di euro 3.987,45 comprensivo di spese, IVA e cpa e, su richiesta del Parte_1, inviava, alla sua presenza, la relativa mail in data 14.10.2015 ore 12,40 per comunicare ufficialmente l'importo (allegato K alla comparsa di costituzione e risposta che mi si mostra)»; risposta: «Ricordo che l'avv. CP_1 mi ha chiesto un fondo spese per l'appello, ma non ricordo esattamente la cifra richiestami.

Non ricordo l'email che mi si mostra»; «Vero che l'informativa dell'avvocato [...] CP_1 al Parte_1 sulla progressione dell'appello continuava con mail del 09.02.2016, del 26.04.2016, 12.12.2016, 03.01.2017 sino all'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma»; risposta: «Posso anche sbagliarmi, ma non ricordo di aver mai ricevuto email dall'avvocato CP_1 e dalla citata testimonianza del teste CP_4

12. A queste considerazioni si aggiungono quelle, pienamente condivise, espresse dal Tribunale di Velletri nella sentenza n. 2635/2015 (allegato 6 p.a.) in ordine alla validità *ex se* della procura notarile di cui si discute come idonea a conferire legittimazione attiva processuale al sig. CP_4 pag. 3).

13. Chiarito questo orizzonte preliminare all'incardinarsi dei procedimenti, v'è solo da considerare se la proposizione degli atti di citazione, prima, e dell'atto d'appello, dopo, possano o meno dirsi conformi al coefficiente di diligenza professionale richiesto al convenuto. La domanda di cui all'atto di citazione notificato il 26.2.2007 (allegato 4 p.a.) ha introdotto il procedimento RG. 87/2007 avanti al Tribunale di Velletri nei confronti dei sig.ri Parte_2 e Persona_1 e con esso l'avvocato CP_1 ha chiesto l'accoglimento, tra l'altro, delle seguenti conclusioni: «1) in via principale ed in caso di consenso espresso e favorevole dei convenuti disporre, con ordinanza ex art. 785 c.p.c., la divisione dei beni elencati in premessa, così come pattuito dalle parti nell'«Accordo provvisorio di divisione consensuale di beni immobili» del 19 settembre 2005; 2) in via subordinata, in caso di contestazione, nominare a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico per la formazione della massa da dividersi e delle quote, con eventuali conguagli; 3) in via parimenti subordinata, predisporre un progetto di divisione, ex art. 789 c.p.c. e convocare le parti per la relativa approvazione».

14. La sentenza n.2635/2015 del Tribunale di Velletri ha analiticamente e, invero anche persuasivamente, indicato le ragioni in diritto che erano da stimarsi di insormontabile ostacolo all'accoglimento della domanda giudiziale di divisione dei beni secondo la traiettoria descritta nella scrittura privata del 19.9.2005 intercorsa tra l'attore e i coniugi Pt_1 e Per_1 che, in comunione tra loro, avevano acquistato nel 1980 il terreno su cui erano stati realizzati i due fabbricati abusivi. Evidenzia parte convenuta che la sentenza ora menzionata segnala l'esistenza di una pronuncia della Corte di legittimità che, al momento della

proposizione della domanda giudiziale di divisione, si era espressa a favore della validità dello scioglimento della comunione in relazione a immobili realizzati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 40 legge 47/1985 (pag. 6). Più esattamente la Corte di legittimità si era espressa nel senso che *«in tema di invalidità del contratto, mentre l'art. 17 della legge n. 47 del 1985 prevede espressamente la sanzione di nullità degli atti tra vivi, compreso lo scioglimento della comunione, relativi soltanto ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della legge, per quelli realizzati in epoca anteriore l'art.40 della stessa legge, pur specificando le singole categorie di atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali che sono affetti da nullità, non prevede, fra essi, lo scioglimento delle comunioni»* (Cassazione sez. II n. 14764 del 13/07/2005) e l'avvocato CP_1 evidenzia che solo con la sentenza n. 25021 del 17.10.2019 le Sezioni unite si erano definitivamente espresse nel senso che *«gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967»* (in senso conf. Cassazione sez. II n. 18043 del 28/08/2020 quanto all'azione ex art. 2932 Cc).

15. Evidenzia il decidente che le argomentazioni che il Tribunale di Velletri aveva ricavato dalla sentenza n. 2313/2010 della Cassazione per intendere applicabile il regime della nullità ex art. 17 anche agli atti di scioglimento della comunione “non ereditaria” sono stati convalidati dalla citata giurisprudenza di legittimità in epoca di gran lunga successiva alla proposizione della domanda giudiziale Parte_3 di cui si discute. Anzi, invero, le Sezioni unite hanno contraddetto e superato anche le conclusioni della sentenza n.2313/2010 stimando estensibile la nullità anche ai casi di scioglimento della comunione ereditaria e così collocandosi oltre il perimetro delle valutazioni espresse da quel Tribunale che – tuttavia – con particolare lucidità aveva individuato la necessità di superare le conclusioni della pronuncia n. 14764/2005.

16. A questo riguardo, deve dirsi che non sono persuasive le obiezioni di parte attrice secondo cui la detta sentenza non troverebbe applicazione nel caso di specie in quanto i cespiti coinvolti e non conformi allo strumento urbanistico sono stati edificati nel 1996 (allegati 15G e ss. f.c.) e perciò essi risultano assoggettabili alla L. n. 47/1985, le cui disposizioni non avrebbero dato adito a contrasti giurisprudenziali. Invero il puntuale esame della sentenza n. 14764/2005 evidenzia che, in quell'occasione, la Corte di legittimità ebbe a enunciare un principio di carattere generale volto a conservare la validità degli atti di scioglimento delle comunioni concernenti immobili abusivi e non delimitabile secondo l'anno di costruzione dei manufatti. D'altronde è stata la stessa sentenza del Tribunale di Velletri a stimare come afferente la pronuncia, ma a classificarla come isolata e, quindi, a disattenderla.

17. Da questo punto di vista è del tutto evidente che l'operato professionale dell'avvocato **CP_1** è esente da qualsivoglia censura. Al tempo dell'incardinarsi del procedimento n. 87/2007 (26.2.2007) era lecito ritenere che la domanda di divisione giudiziale della comunione potesse essere accolta e, invero, tanto a prescindere anche dall'accordo intercorso tra il sig. **Pt_1** e i coniugi **Persona_3** il 19.9.2005, come prospettato nelle domande subordinate che l'atto di citazione recava (allegato 4 p.a.). Revocare in dubbio una siffatta conclusione colliderebbe con il costante orientamento di legittimità in materia di responsabilità professionale forense che impone la formulazione di un giudizio controfattuale che tenga in considerazione il gradiente di fondatezza dell'azione giudiziale contestata al tempo della sua proposizione e pone come inesigibili le condotte alternative (Cassazione sez. III n. 19520 del 19/07/2019).

18. Né può fondatamente imputarsi al convenuto, di fronte alla possibilità di estinguere il giudizio interrotto all'udienza del 22.2.2011 per il decesso di uno dei convenuti originari, la sig.ra **Parte_2**, di aver riassunto il procedimento con ricorso del 12.5.2011, rinnovando le istanze svolte con l'atto di citazione nei confronti del sig. **Persona_1** in proprio e nei confronti di quest'ultimo e del sig. **Parte_4** nella loro qualità di eredi, poiché l'unico elemento che avrebbe dovuto indurre a tale resipiscenza era costituito dalla sentenza n. 2313/2010, ma che riguardava espressamente il tema della divisione ereditaria. Non potendo, certo, valere le sole eccezioni e deduzioni dei convenuti (poi accolte dal

Tribunale) costituire ragione sufficiente ad abbandonare la domanda per come esplicitato dall'attore, da ultimo, in comparsa conclusionale.

19. Merita, invece, una diversa considerazione il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'avvocato **CP_1** - questa volta senza avvalersi della procura notarile rilasciata al sig. **CP_4** ma con procura conferita a margine dell'atto introduttivo dall'odierno attore (v. allegato 5) - e di cui al procedimento n. RG. 472/2009, riunito per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva al precedente e parimenti definito con la sentenza n. 2635/2015, pubblicata in data 5.10.2015. Dall'atto di citazione relativo a tale domanda si evince che il sig. **Pt_1** lamentava la mancata cooperazione resa dai coniugi **[...]** **Pt_5** che, non accedendo alla sottoscrizione dell'atto di divisione di cui al preliminare del 19.9.2005, precludevano la presentazione della DIA resa necessaria per adempiere alla condizione apposta alla concessione in sanatoria n. 50/2016, rilasciata dal Comune di Monte Compatri in favore dello stesso **Pt_1** e dei coniugi sopra menzionati, che imponeva il completamento dell'immobile entro sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento a pena di revoca del permesso di costruire in sanatoria (v. allegato 24 p.a. *infra*).

20. La domanda risarcitoria, introdotta in pendenza del primo giudizio, individua quale atto illecito ex art. 2043 Cc proprio l'inottemperanza del detto accordo preliminare del 19.9.2005 e, quindi, la mancata attribuzione in proprietà esclusiva della quota del 50% ancora indivisa (pag. 6). Non è in discussione l'opzione processuale di cui si discute, pianamente condivisa dal sig. **Pt_1** con il rilascio della procura alle liti, sebbene non possa non considerarsi la circostanza che la sentenza del Tribunale di Velletri non prenda in esame il punto concernente l'inesigibilità della detta divisione consensuale dei cespiti in comunione, come sarebbe stato lecito attendersi in relazione alla soluzione accordata alla prima domanda giudiziale. In altri termini: quella decisione non svolge la pur agevole valutazione che la nullità dell'atto di divisione dei beni abusivi costituiva, di per sé, ostacolo insormontabile a pretendere l'adempimento dell'accordo del 19.9.2005 e, quindi, era quello un atto la cui inottemperanza non poteva dirsi produttiva di un danno ingiusto per il sig. **Pt_1** ma muove piuttosto dal disconoscimento che i convenuti avevano operato delle sottoscrizioni apposte in calce all'accordo.

21. La circostanza non è scevra da un'ulteriore considerazione: il Tribunale di Velletri ha, con ogni probabilità, approcciato il tema della condotta illecita dei coniugi *Persona_3* secondo la traiettoria dell'atto di citazione e delle allegazioni in esso contenute. Il permesso in sanatoria n. 50/2006 era stato richiesto (v. atto) dal solo sig. *Parte_1* in data 10.12.2004 e rilasciato, ovviamente, in favore di tutti i comproprietari dell'unità immobiliare dal Comune di Monte Compatri (mentre il permesso n. 51/2006 era stato richiesto dalla moglie dell'odierno attore e rilasciato a vantaggio dei medesimi titolari). Il primo punto, quindi, era quello di non far retroagire la condotta illecita addebitata ai coniugi *Persona_3* alla mancata sottoscrizione dell'atto di divisione del 19.9.2005, quanto focalizzarla sulla mancata cooperazione per le attività amministrative conseguenti al rilascio dei permessi n. 50 e n. 51. Attività cui, tuttavia, i detti coniugi non erano certo tenuti non avendo formalmente preso parte alla procedura amministrativa di rilascio delle concessioni in sanatoria. Da questo punto di vista il secondo atto di citazione palesa un'evidente, duplice infondatezza in punto di diritto: a) in primo luogo perché contesta la mancata sottoscrizione dell'atto di divisione programmato nel 2005 (per il quale vale la scriminante in favore dell'avvocato *CP_1* di cui sopra); b) secondariamente perché allega una condotta di inadempimento dei convenuti che non poteva in nessun modo essere fatta valere dal sig. *Pt_1* che avrebbe dovuto, piuttosto, fornire la prova di aver agito innanzi agli uffici del comune di Monte Compatri (con la moglie *Testimone_1*) di intesa e per conto della sorella e del cognato: prova di cui non v'è traccia in atti, neppure a titolo di deduzione del relativo capitolato.

22. Anzi dalla sentenza del Tribunale di Velletri, e più esattamente dalla consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata, emerge che «*Nell'anno 2004 con istanza prot. n. 22241 del 07.12.2004, *Parte_4* ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 24.11.2003 n. 326 per la sanatoria edilizia del piano terra dell'immobile sopradescritto (Allegato "N"). Alla domanda di condono ha fatto seguito il Diniego da parte del *Controparte_7* al rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, prot. n. 3931 del 20.02.2009 (Allegato "O"). Sempre nell'anno 2004 con istanza prot. n. 22239 del 07.12.2004, *Parte_2* ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 24.11.2003 n° 326 per la sanatoria edilizia del piano primo dell'immobile sopradescritto (Allegato "P"). Alla domanda di condono ha fatto seguito il Diniego da parte del *Controparte_7* al rilascio del Permesso di Costruire*

in Sanatoria, prot. n° 3927 del 20.02.2009 (Allegato "Q")» (cfr. pag. 17 relazione)), a riprova che quei convenuti avevano autonomamente promosso l'iter amministrativo per la sanatoria, sia pure con esito negativo al 2009.

23. La seconda azione giudiziaria è stata così doppiamente vulnerata dalla attività professionale dell'avvocato **CP_1** che se, per il primo profilo, è giustificata dall'affidamento posto dal legale sul precedente di legittimità del 2005 e dal mutamento giurisprudenziale di cui si è detto, per il secondo aspetto manifesta i connotati della negligenza inescusabile. Ne è derivata una sorta di *aberratio* processuale che ha condotto a ritenere rilevante il profilo del disconoscimento dell'accordo preliminare del 19.9.2005 (di cui si dirà a breve), laddove dirimente era il grave deficit di allegazione che attingeva l'unica scansione davvero rilevante della condotta dei coniugi **Persona_3** ossia la dimostrazione che costoro - dopo aver preso atto ed essendo pienamente consapevoli delle iniziative amministrative intraprese l'anno prima dai coniugi **Persona_4** (10.12.2004) - avessero ingiustificatamente fatto mancare la propria indispensabile collaborazione (così qualificava la domanda quel giudice: «... domanda risarcitoria ... formulata sul presupposto della presunta violazione di tali accordi e conseguente preclusione del rilascio della D.I.A. finalizzata al completamento delle opere relative ai due fabbricati costruiti dall'attore e dal coniuge **Testimone_1** sulla porzione di terreno in comproprietà tra le parti» E' questa, ad avviso del decidente, l'unica traiettoria che sarebbe sopravvissuta al pur (incolpevole) mutamento giurisprudenziale e avrebbe offerto una prospettiva di successo alle pretese risarcitorie del sig. **Pt_1** per il venir meno dei permessi in sanatoria in ragione della mancata richiesta della **Org** (v. Cassazione sez. VI – 3, 12/5/2016, n. 9695).

24. D'altronde è la sentenza n. 2635/2015 a chiarire la decisione assunta in ordine all'impossibilità giuridica dell'accordo del 19.9.2005 non lasciava l'attore privo di tutela: «Vale la pena di osservare che siffatta conclusione non determina chiaramente uno stato di permanente coatta comunione, ben potendo i comproprietari, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà di comunisti, attivarsi per eliminare gli abusi e procedere indi a divisione»: asserzione, questa, che rinvia a un dovere di collaborazione che non trova più il proprio (impossibile) fondamento nell'accordo sopra menzionato, ma in un generale dovere di lealtà e di *neminem ledere* tra partecipi della comunione (v. artt. 1104, 1105, 1108 Cc; sul

punto dell'interesse all'eliminazione delle opere abusive Cassazione sez. II n. 4616 del 22/03/2012) che non è stato, tuttavia, mai allegato e azionato in quel procedimento.

25. Sennonché deve prendersi atto della circostanza che il Tribunale di Velletri, in conformità con la prospettazione del secondo atto di citazione dell'avvocato **CP_1** ha stimato dirimente la circostanza che il sig. **Pt_1** non sia stato in grado di esibire in atti ex art. 210 Cpc l'originale dell'accordo del 19.9.2005 che risulta anche allegato in copia al preliminare di vendita del 23.9.2005 con i sig.ri **CP_4** e **CP_5** (v. copia proveniente dall'agenzia immobiliare in atti e sottoscritta per presa visione da costoro) e di cui i coniugi **Persona_3** avevano dedotto la falsa sottoscrizione già innanzi al Comune di Monte Compatri (*«I convenuti, infine, hanno altresì comprovato che lo stesso comune di Montecompatri, a seguito della nota del 27/11/2008 inoltrata dall'Avv. Andrea Bracone per conto dei loro assistiti, mediante la quale venivano disconosciuti eventuali documenti sottoscritti dai medesimi e allegati al procedimento di sanatoria conclusosi con i permessi di costruire di cui sopra, ha provveduto ad emettere un provvedimento di apertura di procedimento per l'annullamento dei predetti permessi, volto ad accertare la presenza di atti viziati da firme contraffatte, "la cui presenza comporti la nullità del permesso di costruire in sanatoria" (prot. n. 1269 e 1271 del 20/1/2009: doc. 5 fasc. attoreo)»*). La motivazione della sentenza n. 2635/2015 merita di essere ripresa sul punto: *«In merito a tale ultimo aspetto e, in particolare, alla volontà contraria manifestata dai convenuti a procedere allo scioglimento della comunione sugli immobili realizzati abusivamente, per difetto di titolo originario (fabbricati costruiti da **Per_1** [...] e **Parte_2**) e per implicita revoca sopravvenuta del titolo (fabbricati realizzati dall'attore e dal coniuge), occorre rilevare che l'attore, anche con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata nel giudizio riunito (r.g.n. 472/2009), non ha ottemperato all'onere probatorio sul medesimo gravante di dimostrare l'utilizzabilità in giudizio della scrittura privata denominata "Accordo provvisorio di divisione consensuale di beni immobili", del 19/9/2005, prodotto in copia all'atto della costituzione dello stesso (doc. 4 fasc. attoreo) ed espressamente disconosciuto dai convenuti, sia nel contenuto che nella sottoscrizione apparentemente apposta da **Pt_2** [...] e **Persona_1** fin dalla prima difesa dai medesimi approntata con la comparsa di costituzione e risposta. In particolare, va rilevato che l'attore, a seguito dell'ordine di esibizione richiesto dei convenuti ex art. 210 c.p.c. e impartito con*

*l'ordinanza istruttoria del 13/3/2012, non ha provveduto a produrre l'originale del documento disconosciuto, limitandosi ad eccepire, peraltro soltanto con le note depositate in data 5/5/2012, quindi, oltre i termini di delimitazione del thema decidendum ac probandum, nonostante il disconoscimento e la richiesta di esibizione fossero state formulate dai convenuti sin dalla loro costituzione in giudizio, che il predetto originale era rimasto nella disponibilità di questi ultimi. La circostanza da ultimo indicata, in ogni caso, non rileva ai fini processuali che qui interessano, in quanto è comunque onere della parte che intende avvalersi della copia del documento disconosciuto dimostrarne l'utilizzabilità in giudizio a fini probatori attraverso la produzione del relativo originale, non potendo, peraltro, il contenuto dell'accordo, nel caso di specie, tenuto conto del suo contenuto, essere dimostrato a mezzo prova testimoniale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrlo ed a chiederne la verifica se quella abbia insistito nel disconoscimento; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità; se del caso anche prove testimoniali, previa dimostrazione, ai sensi e per gli effetti del n. 3 dell'art. 2724 c.c., di aver senza sua colpa smarrito il documento (...). E ciò segnatamente, secondo il disposto dell'art. 2725 c.c., quando il suo contenuto sia costituito da un contratto che, riferibile al catalogo dell'art. 1350 c.c., debba stipularsi in forma scritta a pena di nullità" (cfr. Cass. n. 11739 del 19/10/1999; nello stesso senso, Cass. n. 1831 del 18/02/2000; Cass. n. 9202 del 14/05/2004; Cass. ord. n. 7267 del 27/03/2014). Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, non può essere accolta nemmeno la domanda risarcitoria, formulata dall'attore sul presupposto dell'inadempimento degli originari convenuti **Parte_2** e **Persona_1** all'obbligo contrattuale assunto nel surriferito accordo divisionale di provvedere alla stipula del rogito notarile di divisione secondo gli accordi divisionali ivi dedotti, tenuto conto che, in via preliminare, era onere dell'attore dimostrare l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili ai convenuti per poter sostenere in giudizio la sussistenza di tale obbligo. Senza considerare, quanto al presunto pregiudizio economico subito dall'attore a causa della necessità di compromettere in vendita a **CP_4** e a **Controparte_5** i fabbricati facenti parte della quota divisionale pattuita ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, a causa dell'inadempimento dei convenuti al predetto obbligo contrattuale, in primo luogo, che nel più volte citato accordo divisionale è contemplato esclusivamente l'impegno dei contraenti a riconoscere*

l'esclusiva proprietà dei fabbricati rispettivamente da loro realizzati sul terreno in comunione indivisa all'atto della stipula del rogito notarile per la divisione del fondo comune, in difetto finanche di indicazione di un termine per la stipula di tale rogito, in secondo luogo, che nell' "atto preliminare di vendita" stipulato il 23/9/2005 tra [...] Pt_1 , quale promittente venditore e Controparte_8 CP_4 quali promissari acquirenti, pur essendo indicati quali "parti promittenti la vendita" anche Parte_2 e Persona_1 questi ultimi non hanno sottoscritto tale scrittura, dovendosi, per l'effetto, riconoscere all'obbligo, posto a pag. 2 del preliminare, a loro carico di far trascrivere dal notaio la divisione provvisoria intercorsa con Parte_1 entro 30 giorni dalla stipula del preliminare, la natura di un mero obbligo della prestazione del terzo assunto direttamente da Parte_1 , senza accettazione del terzo, con conseguente ascrivibilità allo stesso attore e non ai terzi, del dedotto inadempimento e, quindi, delle sue conseguenze. Per la medesima ragione da ultimo indicata, attinente all'impossibilità di configurare un pregiudizio patrimoniale derivante da una condotta colposa o dolosa dei convenuti di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui alla scrittura privata del 19.9.2005, non può nemmeno configurarsi a carico di questi ultimi una fattispecie di responsabilità aquiliana da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., in difetto di prova del nesso di causalità tra la predetta condotta illecita dei convenuti (così come di quella asseritamente posta in essere dagli stessi per ostacolare le trattative di vendita della quota del compendio immobiliare indiviso destinata a confluire nel patrimonio dell'attore) e l'asserito danno patrimoniale derivante dalla necessità di ridurre il prezzo di vendita dell'immobile e dalla perdita di altri potenziali acquirenti».

26. Ora non v'è dubbio che la soccombenza rispetto alla pretesa risarcitoria costituisca la risultante di una condizione di sostanziale impossibilità del sig. Pt_1 a far valere l'accordo del 19.9.2005 addirittura per una indisponibilità dell'originale dell'atto in parola. Sotto questo angolo visuale era preciso onere dell'avvocato CP_1 porre tempestivo ed efficace rimedio a tale eccezione di disconoscimento tempestivamente sollevata dai convenuti e attivarsi piuttosto per lamentare direttamente la mancata cooperazione dei coniugi Persona_3 al buon esito della sanatoria comunale conseguita dal suo patrocinato, piuttosto che incentrare la pretesa esclusivamente su di un atto di cui l'attore non disponeva in originale e la cui autenticità era stata resa dubbia (evidente la somiglianza tra le firme di CP_6 e quella di Persona_1 con un'inversione cognome-nome

per costui, invero atipica in una sottoscrizione autografa) anche alla luce di quanto riportato in sentenza sul punto: *«in proposito, occorre precisare che non può ritenersi tale l'invito rivolto alle parti a comparire presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri al fine di verificare la disponibilità del querelante a rimettere la querela e quella del querelato di accettare la remissione, in relazione al reato di falsità materiale di cui all'art. 485 c.p. contestato all'attore nel procedimento penale n. 4999/09 r.g. promosso nei suoi confronti a seguito della querela sporta dai convenuti, in quanto recante la data del 29.10.2009, quindi, successiva all'instaurazione del presente giudizio (cfr. doc. 2 all. alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta)»*.

27. In conclusione, quanto a questa seconda domanda spiegata in Velletri: era obbligo dell'avvocato **CP_1** accertarsi della disponibilità presso il proprio assistito sig. **Pt_1** dell'originale dell'atto del 19.9.2005 al momento dell'inizio del procedimento n. 472/2009 ovvero dar corso alle pur circoscritte iniziative probatorie necessarie per supplire a tale mancanza (*«In tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia richiesta "ad substantiam" la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, in presenza di una fotocopia della scrittura privata oggetto di disconoscimento, non aveva ammesso la prova per testimoni sul rilievo che, ove lo smarrimento si fosse verificato con le modalità dedotte nella prova, ciò avrebbe dimostrato l'assoluta mancanza di diligenza nella gestione dei propri affari)»* Cassazione sez. II n. 24100 del 17/11/2011), rivelatasi esiziale per l'esito di questa azione risarcitoria. In ogni caso l'aver allegato quale condotta illecita dei convenuti la violazione del detto accordo ha comportato la soccombenza di cui sopra senza aver mai prospettato quale causa dei danni lamentati dal sig. **Pt_1** (e, invero, a lui stesso imputabili quanto al preliminare del 23.9.2005) l'asserito contegno ostruzionistico dei coniugi **Persona_3** dopo il rilascio dei due permessi in sanatoria.

28. E' stata una domanda spiegata in modo imprudente e coltivata in modo negligente; né il contenuto della mail del 21.4.2012 (**Org_2** p.c.) in cui il sig.

Pt_1 chiarisce le ragioni dell'indisponibilità dell'originale del detto documento all'avvocato *CP_1* può mandare esente da responsabilità professionale il legale il quale era chiamato, piuttosto, a valutare e ponderare *ex ante* le conseguenze della mancanza di un atto di tale rilevanza nel compendio probatorio da sottoporre al Tribunale di Velletri. Ne costituisce riprova eloquente che l'avvocato *CP_1* non abbia proposto alcun motivo di impugnazione per tale capo della sentenza di primo grado prestando acquiescenza alla decisione (allegato 7 p.a.)

29. Compete, per tale parte, all'attore la restituzione delle somme corrisposte al convenuto a titolo di compensi professionali in ragione della risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale in relazione alla domanda di cui al procedimento n. 472/2009 e il risarcimento del danno che resta circoscritto – per tutte le ragioni espresse dalla sentenza del Tribunale di Velletri – a una sola quota parte delle somme versate ai convenuti a titolo di spese processuali per la (parziale) soccombenza di cui si discute.

30. Da ultimo, si deve prendere in esame l'esito del giudizio d'appello instaurato dall'avvocato *CP_1* sulla scorta della procura notarile rilasciata dal sig. *Pt_1* al sig. *CP_4* e di cui anche all'atto di citazione di prime cure per il procedimento n. 87/2007. Con ordinanza resa nel procedimento n. 7323/2015 in data 29.11.2016 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del gravame con ulteriore condanna del sig. *Pt_1* al pagamento delle spese di lite e del doppio del contributo unificato (allegato 8 p.a.). L'impugnazione ha circoscritto la domanda di riforma alla sola subordinata del primo grado ex art. 789 Cpc, senza contestare la decisione assunta quanto alla domanda risarcitoria cui ha reso acquiescenza. La tesi secondo cui il rilascio dei permessi in sanatoria in favore dei coniugi *Pt_1* e *Tes_1* avrebbe reso agibile la divisione giudiziale a prescindere dalla successiva revoca e quella secondo cui che la pronuncia avrebbe dovuto comunque riguardare il terreno su cui i fabbricati abusivi insistevano erano entrambe palesemente infondate e hanno pienamente giustificato l'ordinanza ex art. 348-bis Cpc (che, per giunta, stigmatizza le argomentazioni di gravame come «*doglianze (alquanto generiche) dell'appellante*»). Per un verso, infatti, la divisione del terreno si rendeva impraticabile alla luce del fatto che buona parte dello stesso fosse stato occupato con la realizzazione dei fabbricati e delle relative coorti con la costituzione dei menzionati subalterni,

secondariamente perché l'abusività delle opere include pere accessione anche la destinazione abusiva del terreno a un'attività edificatoria non consentita (v. Cassazione sez. un. n. 3873 del 16/02/2018); in terzo luogo perché alcun interesse aveva il sig. *Pt_1* a una divisione del residuo terreno tenuto conto degli obblighi assunti con il preliminare di vendita del 23.9.2005; in quarto luogo perché l'efficacia delle concessioni in sanatoria era subordinata alla esecuzione di lavori entro il 15.3.2007 ed è pacifico che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, cioè il 10.2.2007, essi non fossero stati eseguiti; in effetti mancavano soltanto 17 giorni allo spirare del termine fissato dal *Controparte_9* ed è un mero artificio argomentativo asserire che le opere non fossero abusive alla data di introduzione del giudizio in Velletri, considerata la condizione risolutiva di imminente scadenza destinata a produrre effetti – ovviamente – a prescindere da un atto formale di revoca dell'amministrazione che avrebbe efficacia meramente ricognitiva.

31. Il gravame risulta, quindi, proposto in assenza di tutte le condizioni minime necessarie affinché si potesse conseguire un risultato utile per l'odierno attore e senza neppure fare menzione del precedente n.14674/2005 che oggi viene invocato a sostegno delle ragioni del convenuto legale.

32. La prospettazione di un esito favorevole in Cassazione di un eventuale gravame, pur cennata dal convenuto, appare del tutto priva di alcuna ragionevole probabilità di successo e avrebbe solo ulteriormente aggravato l'esposizione patrimoniale del sig. *Pt_1* verso i coniugi *Persona_5* per cui anche in relazione a questo giudizio controfattuale le allegazioni del avvocato *CP_1* appaiono infondate.

33. Compete, anche per tale parte, all'attore la restituzione delle somme corrisposte al convenuto a titolo di compensi professionali in ragione della risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale e in relazione alla domanda di cui al procedimento n. 7323/2015 e il risarcimento del danno pari alle somme versate ai convenuti a titolo di spese processuali per la soccombenza di cui si discute e per il doppio del contributo unificato.

34. La quantificazione delle restituzioni è possibile sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore e dallo stesso convenuto che, in sede di interrogatorio formale dell'attore, ha dedotto il seguente capitolato: «4) *Vero che*

nella circostanza di cui al superiore capitolo 3) il Parte_1 aderiva alla proposizione dell'appello tant'è che l'Avvocato CP_1 chiedeva, quale fondo spese, per l'appello l'importo di euro 3.987,45 comprensivo di spese, IVA e cpa e, su richiesta del Parte_1, inviava, alla sua presenza, la relativa mail in data 14.10.2015 ore 12,40 per comunicare ufficialmente l'importo (allegato K alla comparsa di costituzione e risposta che mi si mostra)»; risposta «Ricordo che l'avv. CP_1 mi ha chiesto un fondo spese per l'appello, ma non ricordo esattamente la cifra richiestami. Non ricordo l'email che mi si mostra»; «vero che in data 28.10.2015 il Parte_1 provvedeva al bonifico di euro 3.987,45 come peraltro, risulta depositato dalla stessa parte attrice il relativo atto di bonifico (Allegato M alla comparsa di costituzione e risposta che mi si mostra)»; risposta: «Ricordo di aver fatto un bonifico, ma non ricordo la data. Vedo il bonifico che mi si mostra».

35. Per effetto della risoluzione per grave inadempimento del rapporto professionale per fatto e colpa dell'avvocato CP_1 dovranno essere restituiti al sig. Parte_1 tutti gli importi al medesimo richiesti e versati nel tempo al patrocinatore a titolo di spettanze professionali, importi elencati nella tabella riportata alle pagg. 8/9 dell'atto di citazione (allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20) e non specificamente contestati per complessivi euro 10.209,44 con la precisazione, tuttavia, che – in relazione al primo grado di giudizio in Velletri - occorre mantenere distinti gli oneri professionali che possono stimarsi connessi alla (prima) domanda di divisione giudiziale - i quali risultano e restano dovuti all'avvocato CP_1 - da quelli connessi all'azione risarcitoria (seconda) per i quali la richiesta restitutiva è fondata. Si stima che la quota parte da restituire, in assenza di una precisa imputazione dei bonifici eseguiti all'una e all'altra attività professionale, possa essere determinata avuto riguardo alla rilevanza processuale (v. Ctu) che la prima domanda ha comportato; ragione per cui la restituzione può essere circoscritta equitativamente a euro 1.500,00 alla data della presente pronuncia (ivi inclusi gli interessi ex art. 1284 c.c.). Non risulta, secondo questa traiettoria, dovuto il rimborso delle spese della Ctu eseguita in prime cure innanzi al Tribunale di Velletri, per euro 2.441,05, in quanto si tratta di una voce di spesa processuale direttamente ed esclusivamente derivante dalla soccombenza rispetto alla domanda di divisione e di attività processuale connessa a essa per via esclusiva.

36. A questo importo occorre aggiungere la somma corrisposta all'avvocato **CP_1** in relazione al giudizio d'appello che può desumersi dall'interrogatorio formale di parte attrice e dalle stesse allegazioni del convenuto che individuano nel bonifico del 27-28.10.2015 le spettanze professionali corrisposte all'avvocato **CP_1** [allegato 16 p.a. e allegato M p.a.] per complessivi euro 3.987,45.

37. Complessivamente le restituzioni dovute per la risoluzione del contratto d'opera professionale devono essere così determinate: credito: euro 3.987,45; totale interessi ex art. 1284 Cc euro 1.179,32; rivalutazione + interessi: euro 1.917,00; credito rivalutato + interessi: euro 5.904,45 (data notifica atto citazione 22.7.2020) + euro 1.500,00 per complessivi euro 7.404,45.

38. Parimenti per le spese processuali di primo grado pari a euro 8.562,00 oltre accessori per complessivi euro 12.492,98, indicate dall'attore come voce di danno integrata dalle spese di soccombenza liquidate in favore dei sig.ri **Per_1** [...] e **Parte_2** con la sentenza n. 2635/2015 del Tribunale civile di Velletri (allegato 6 p.a.); anche in questo caso, infatti, si deve procedere a una riduzione equitativa e proporzionale del danno lamentato che, in forza del criterio di cui al capo precedente e del valore della domanda risarcitoria spiegata, deve dirsi pari a euro 3.000,00 alla data della presente pronuncia (ivi inclusi gli interessi ex art. 1284 Cc).

39. Interamente dovuta, invece, è la somma di euro 4.085,00 oltre accessori di legge per complessivi euro 5.960,51 esponentiale del danno cagionato dalle spese di soccombenza liquidate in favore dei sig.ri **Persona_1** e **Parte_2** con l'ordinanza della Corte d'appello di Roma (allegato 8 p.a.), a cui deve aggiungersi quanto dovuto, come danno futuro, a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 a titolo di contributo unificato per la dichiarata inammissibilità de gravame e pari a euro 355,50.

40. L'importo dell'obbligazione risarcitoria per tale voce di danno - tenuto conto del tempo dell'esborso (n. 2 assegni del 20.3.2017 allegato 20 p.a.) - è pari a euro 7.302,69 (di cui rivalutazione ed interessi per euro 1.342,18) + euro 355,50 = euro 7.658,19.

41. Complessivamente risulta dovuta dal convenuto all'attore la somma di euro 18.062,64 (7.404,45 + 7.658,19 + 3.000,00).

42. Parte convenuta ha, come detto, articolato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di spettanze professionali ulteriori per euro 47.287,37 da imputarsi non solo ai procedimenti patrocinati, ma anche ad attività stragiudiziale. Escluso che alcunché sia dovuto per l'attività giudiziale, poiché non emerge alcuna pattuizione né alcuna pregressa pretesa di compensi ulteriori rispetto a quelli corrisposti e non risulta giustificata alcuna pretesa quanto alle condotte professionali da qualificarsi come negligenzi e/o imprudenti, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice in prima udienza e poi riproposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 Cpc quanto all'attività stragiudiziale che il convenuto (pag. 51 della comparsa di costituzione e risposta) ha dedotto come essere consistita nella predisposizione di una scrittura privata di tre pagine integrativa del contratto preliminare del 23.9.2005 (allegato O p.c.). Al di là di ogni delibazione circa il contenuto delle contrapposte dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa dai testi **CP_4** **Tes_1** mette conto rilevare che la detta scrittura è priva di data e che essa posticipa la sottoscrizione del rogito notarile (per effetto della pendenza del procedimento di divisione innanzi al Tribunale di Velletri) «entro e non oltre il 20.07.2009 presso lo studio dell'avvocato **Per_2** in Roma, Piazzale Can Gogh 25» a chiara riprova di un'attività di creazione dell'atto antecedente tale data.

43. Né stata compiutamente confutata l'allegazione di parte attrice in prima memoria ex art. 183 Cpc secondo cui «In ordine alla data di tale documento si è ampiamente dibattuto negli scritti difensivi del giudizio introdotto dai sig.ri **Controparte_10** contro il sig. **Pt_1** avanti a questo Tribunale (R.G. 78274/16), conclusosi con sentenza n. 7235/20. Al di là delle differenze interpretative in ordine al contenuto e data del documento, tutte le parti di quel giudizio lo hanno collocato nel periodo tra il 05/03/2007 e prima del 20/07/2009» (pag. 8), poggiando la pretesa di parte convenuta sulla sola dichiarazione del teste **CP_4** di una datazione della scrittura al dicembre 2014 senza la possibilità di alcuna verifica di tale ricordo o di una giustificazione circa il suo diverso (20.7.2009) contenuto.

44. Né può essere dimostrativa la circostanza che, in data 12.03.2015 ore 7,27, l'avvocato **CP_1** ha inviato una mail al sig. **Parte_1** del seguente tenore: «.....mi devi mandare con urgenza l'atto integrativo al preliminare di vendita che avete sottoscritto presso il mio studio di posticipo della compravendita » (allegato P p.c.) e che il sig. **Pt_1** con successiva mail datata 12.03.2015 alle ore 11,48, abbia

trasmesso il documento (allegato Q); innanzitutto si deve considerare che la mail si riferisce di una «risposta a CP_4 che, di per sé, nulla chiarisce circa la data dell'atto; secondariamente è poco convincente che a pochi mesi dalla pretesa sottoscrizione dell'accordo integrativo (asseritamente del dicembre 2014) colui che l'aveva predisposto presso il proprio studio fosse privo anche di una semplice copia fotostatica.

45. Ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale.

46. Parimenti infondata è la chiamata in garanzia assicurativa spiegata dal convenuto nei confronti di Controparte_2 In sede di comparsa di costituzione la citata Compagnia ha dedotto, in via preliminare, un'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952 c.c., atteso che la richiesta risarcitoria era stata trasmessa dal sig. Pt_1 all'avvocato CP_1 in data 1.9.2017 con esplicita messa in mora e l'assicurato aveva omesso di denunciare il sinistro entro due anni, come statuito dall'art. 2952 Cc, procedendo all'adempimento solo in seguito alla notifica dell'atto di chiamata in causa in data 22.7.2020.

47. A prescindere dalle ulteriori allegazioni della terza chiamata quanto all'applicazione anche dell'art. 1892 e ss. Cc in relazione alla nuova polizza vigente n. 370681919 invocata dall'assicurato con decorrenza dal 13.9.2017 - e, quindi, dalla circostanza che in data 1.9.17, il convenuto aveva ricevuto una richiesta risarcitoria (allegato 4) per cui il rischio si era già verificato - si deve constatare che l'allegazione dell'avvocato CP_1 secondo cui la missiva datata 1.9.2017 (allegato 3), sottoscritta dall'avvocato Reboa e dal sig. Pt_1 non conterrebbe un'espressa intenzione di agire per il ristoro dei danni derivanti dalla sua attività giudiziale e stragiudiziale (pagg. 68 s. comparsa), è univocamente contrastata dal tenore della citata missiva in cui si legge tra l'altro: *«con sommo rincrescimento personale Le comunico che il sig. Parte_1 che sottoscrive in calce per conferma, è addivenuto nella decisione di richiederLe il ristoro dei danni sia con riferimento all'attività professionale conclusasi con la sentenza del Tribunale di Velletri n° 2635/2015 e con l'ordinanza di inammissibilità del gravame emessa dalla Corte di Appello di Roma il 29 Nov. 2016 nel giudizio RG 7323/2015, sia con riferimento all'attività stragiudiziale di assistenza nei rapporti con il sig. CP_4 [...] con particolare riferimento ai seguenti documenti sottoscritti presso il Suo*

studio: Il sig. **Parte_1** deduce che l'attività professionale è stata esperita con negligenza ed imperizia (come del resto affermato anche dalla Corte di Appello di Roma nell'ordinanza del 29 Nov. 2016). Egli, altresì, si duole anche del Suo comportamento quale difensore, oltre che suo, del sig. **CP_4** che si sarebbe trasformato in un patrocínio sostanzialmente in favore di quest'ultimo, in contrasto con i propri interessi. Prima di assumere ogni iniziativa al riguardo, sono in primo luogo ad offrirLe la possibilità di estrinsecare per iscritto le Sue difese, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della presente, trascorsi i quali mi riterrà libero di assumere ogni iniziativa a tutela degli interessi del sig. **Parte_1** Poi, nell'assolvere il mio dovere di metterLa comunque formalmente in mora, sono a chiederLe gli estremi della Sua polizza professionale, ex art. 12 L. 247/2012 e DM (Giustizia) 22 Settembre 2016» (allegato citato). E' dato chiaramente rilevare che l'atto recava un'esplicita richiesta risarcitoria nei confronti del convenuto con tanto di messa in mora cui era, significativamente associata, l'istanza di voler indicare la polizza assicurativa di copertura del rischio professionale. E' consapevole il decidente dell'indirizzo restrittivo della Corte di legittimità invocato dall'assicurato quanto alla lettera dell'art. 2952 Cc; ed è vero, quindi, che «in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento (Cassazione sez. II n. 2971 del 31/01/2019); ma sia per le qualità personali dell'assicurato, sia per il tenore univoco della messa in mora che reca una precisa enumerazione delle condotte professionali contestate e consente, quindi, persino la quantificazione *per relationem* della pretesa risarcitoria (condanna spese, onorari) si deve ritenere consumato il termine di prescrizione in questione e conseguentemente perento il diritto alla manleva assicurativa (v. Cassazione sez. III n. 25430 del 26/10/2017).

48. Non sussistono gli estremi per procedere ai sensi dell'art. 89 Cpc in quanto le espressioni adoperate, sebbene non sempre continenti, non eccedono la soglia della normale tollerabilità anche alla luce della difesa assunto in proprio dal convenuto ai sensi dell'art. 86 Cpc (*«In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incompsto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario»* (Cassazione sez. L n. 21031 del 18/10/2016).

49. Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al solo convenuto sig. CP- e ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale nonché della domanda riconvenzionale proposta, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo collocandosi nel quadrante degli importi medi per scaglione di valore quanto all'attore e nello scaglione dei valori minimi quanto alla terza chiamata.

P.T.M.

il Tribunale di Roma - definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di CP_1 e sulla chiamata in garanzia nei confronti di Controparte_2, rigettata ogni ulteriore deduzione ed eccezione - così provvede:

- a)** accoglie la domanda nei limiti di cui alla motivazione ed entro gli stessi dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale intercorso tra *Parte_1* e *CP_1* ;
- b)** condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 18.062,64 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- c)** rigetta nel resto;
- d)** rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- e)** condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 4.835,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15%;
- f)** rigetta la domanda di manleva;
- g)** condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte terza chiamata attrice che liquida in euro 2.738,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15%.

Così deciso in Roma il 07/07/2023.

Alberto Cisterna